

Si la violencia y el acoso ocurren en internet, parece que no cuentan

Hostigar y amenazar a las mujeres con la difusión de fotos íntimas e información personal era el objetivo sistemático de Nido.org, un foro con más de 10.000 inscritos que en 2019 dejó al descubierto la vulnerabilidad que enfrentamos en internet. Con más de 150 denuncias ante la PDI, el caso se convirtió en uno de los mayores episodios de violencia digital en Chile. Tras el cierre del sitio web, la principal dificultad en la investigación fue la carencia de un marco legal que sancionara tales conductas. Hoy, cinco años después cabe preguntarse ¿ha cambiado algo?

Nuestra sociedad está cada vez más impregnada por lo digital, espacio que también facilita la violencia digital y el ciberacoso. Es así como la actualización y promulgación de leyes relacionadas a la problemática de violencia digital se hacen urgentes, pero la respuesta institucional sigue siendo insuficiente, minimizando la magnitud del daño en las plataformas digitales. Las escasas respuestas del Estado invisibilizan el problema, puesto que sin registros reales ni sanciones, los compromisos políticos son solo declaraciones que perpetúan la impunidad del agresor.

Para dimensionar el problema basta observar las cifras recopiladas por organizaciones civiles que muestran una realidad que las instituciones parecen haber desatendido. Estudios de la ONG Amaranta indican que un 73,8% de las mujeres han sido afectadas por violencia digital, manifestando consecuencias como ansiedad, cefaleas y cierre de redes sociales por el hostigamiento. A esto se añade que 8 de cada 10 adolescentes fueron víctimas de acoso sexual en redes, según el Observatorio Contra el Acoso; los datos confirman que esta es una problemática masiva que el sistema ha pasado por alto.

Al consultar por respuestas a los organismos competentes vía Transparencia, SERNAMEG entregó un “Certificado de Inexistencia”, admitiendo que el sistema no cuenta con una clasificación para registrar casos de violencia digital. Asimismo, la Fiscalía justificó la falta de estadísticas al no tratarse de un delito tipificado penalmente. Estas respuestas confirman que las víctimas de violencia digital y ciberacoso están fuera del diseño de políticas públicas.

Países como México (Ley Olimpia), Argentina y Francia ya tienen sanciones claras ¿por qué Chile no? Es cierto que la Ley 21.675 establece un marco legal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, sin embargo, omite lo digital en las 9 formas de violencia que señala. A esto se suma un proyecto de ley estancado en el Senado desde 2024, con una propuesta limitada frente a estándares como la normativa mexicana, al no reconocer la violencia digital como forma de violencia de género y no incluir circunstancias agravantes, distanciándose de una protección efectiva.

Lo expuesto evidencia que es imperativo visibilizar y nombrar la violencia digital como una forma de violencia patriarcal que vulnera derechos fundamentales. El Estado chileno debe dejar de tratar esta problemática como un hecho aislado y priorizar la aprobación de un marco legal acorde a la rápida evolución tecnológica. Solo la modernización de los registros y las sanciones efectivas permitirán dejar de lado la impunidad y garantizar finalmente los derechos humanos detrás de la pantalla.

Aquí tienes la evaluación detallada de esta novena columna de opinión ("Si la violencia y el acoso ocurren en internet, parece que no cuentan"), redactada por el alumno, aplicando de forma estricta los parámetros y la rúbrica solicitada: